

PENETAPAN
Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Pembatalan Penolakan Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3574040409040001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 04 September 2004, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Sunan Kalijaga RT. 006 RW. 001 Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 3509064701040001, Tempat/Tanggal Lahir Jember, 07 Januari 2004, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga dengan **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan register perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.Prob, tanggal 06 Maret 2024, dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan sesuai rukun dan syarat agama Islam pada tanggal 19 Desember 2021 di rumah

orang tua Pemohon II di Dusun Krajan I RT. 011 RW. 002 Desa Patemon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, Jawa Timur;

2. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang menikahkan bernama Ustadz Abdul Gani, yang bertindak wali nikah bapak Satuman (Ayah Kandung Pemohon II), dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama bapak Ghofur dan bapak Irwanto, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;

3. Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali mengenai kurang syarat umur minimal 19 tahun;

4. Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman tetap di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama Elinda Natasya Putri, perempuan, lahir tanggal 03 Oktober 2022;

5. Bahwa hingga saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Nikah Kantor Agama karena pernikahan Para Pemohon dilaksanakan secara siri;

7. Bahwa Para Pemohon pernah mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Probolinggo, tetapi ditolak karena perkawinan sirri Para Pemohon dilakukan melanggar prinsip batas usia perkawinan yaitu belum cukup umur sehingga tidak bisa diitsbatkan dan KUA tetap meminta pengesahan/itsbat perkawinan dari Para Pemohon agar bisa dicatatatkan;

8. Bahwa oleh karena perkawinan sirri Para Pemohon tidak bisa diitsbatkan di Pengadilan dan pihak Kantor Urusan Agama Kec. Mayangan tetap mengharuskan ada pengesahan perkawinan, maka Para Pemohon tidak ada pemecahan hukum terkait kebutuhan tersebut dan perkawinan

yang sudah Para Pemohon lakukan belum memiliki legalitas hukum, atas dasar itu Para Pemohon bermaksud melakukan pernikahan kembali dengan tatacara awal sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia, namun KUA Kec. Mayangan tetap menolak permohonan Para Pemohon untuk menerima pendaftaran akad nikah dari Para Pemohon sebagaimana dalam suratnya Nomor B-020/Kua.13.26.01/Pw.01/03/2024, tanggal 5 Maret 2024;

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan surat penolakan perkawinan dari KUA Kecamatan Mayangan agar Para Pemohon bisa menikah sebagaimana ketentuan yang berlaku dan memperoleh perlindungan hukum atas perkawinan yang akan Para Pemohon lakukan dengan segala akibatnya setelah perkawinan tersebut dilaksanakan;

10. Bahwa Para Pemohon saat ini cukup umur dan tidak ada halangan hukum maupun agama untuk dilaksanakan perkawinan;

11. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin berdasarkan Kartu Unit Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (PENDALUNGAN) Kota Probolinggo Nomor 3509064701040001 yang diterbitkan oleh Walikota Probolinggo berlaku sampai tanggal 07 Desember 2026;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mayangan B-020/Kua.13.26.01/Pw.01/03/2024, tanggal 5 Maret 2024 tidak berkekuatan hukum;
3. Menunjuk/memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx untuk menikahkan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon terkait permohonan pembatalan Penolakan Perkawinan oleh KUA Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo dan Para Pemohon mengerti, memahami penjelasan Hakim dan Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah memanggil Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx dengan surat panggilan Nomor W13-A24/0639/PAN/HK2.5/III/2024, tertanggal 14 Maret 2024 agar hadir di persidangan untuk didengar keterangannya, akan tetapi tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 NIK. 3574040409040001 tanggal 12 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas PEMOHON 2 NIK. 3509064701040001 tanggal 06 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sugito bin Hariono Nomor 3574031010230005 tanggal 10 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bukti bertanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 2 Nomor 3574030512230003 tanggal 05 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bukti bertanda P.4;

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-020/Kua.13.26.01/Pw.01/03/2024, tanggal 5 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bukti bertanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Sirri Nomor B-006/Kua.13.26.01/Pw.01/01/2024, tanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen* pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bukti bertanda P.6;

Bahwa di persidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi sebagai ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Desember 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Tanggul Kab. Jember, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat karena saat itu Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II bernama Satuman (ayah kandung Pemohon II), dihadiri oleh saksi-saksi antara lain

bernama Ghofur dan Irwanto dengan Maskawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penolakan perkawinan oleh KUA Kec. Mayangan agar KUA Mayangan mau dan menerima permohonan perkawinan yang sudah didaftarkan Para Pemohon ke KUA Mayangan tetapi ditolak KUA Mayangan dengan alasan Para Pemohon sudah menikah secara sirri sehingga cukup itsbat nikah ke Pengadilan untuk mengesahkannya;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon pernah akan menikah ulang tetapi ditolak oleh PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx karena saksi ikut mendampingi Para Pemohon saat mendaftarkan nikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mencoba mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama tetapi tidak diterima karena perkawinan sirri Para Pemohon melakukan Undang-Undang karena dilakukan di bawah umur;
- Bahwa akibat penolakan dari KUA tersebut, Para Pemohon belum menemukan solusi hukum yang menjadi tugas negara untuk memberikan perlindungan yang berkepastian kepada setiap warga negara ketika menghadapi persoalan hukum dan lainnya;
- Bahwa dengan tidak bisa diitsbatkan perkawinan Para Pemohon tersebut, maka jalan satu-satunya yang bisa ditempuh Para Pemohon hanya dengan cara melakukan perkawinan ulang di hadapan Pejabat KUA;
- Bahwa dengan menikah ulang tersebut Para Pemohon bisa memiliki legalitas hukum sah menurut agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Para Pemohon sekarang sudah dewasa dan tetap beragama Islam;
- Bahwa alasan Para Pemohon menikah secara sirri karena pada saat itu Para Pemohon belum cukup umur dan sekarang ini Para Pemohon sudah cukup berumur 20 tahun sehingga sudah cukup umur;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Cokro Aminoto Gg. II RT. 002 RW. 011 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tante Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Patemon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat karena saat itu Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Satuman (ayah kandung Pemohon II), dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Ghofur dan Irwanto dengan Maskawinnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penolakan perkawinan oleh KUA karena KUA Mayangan menolak untuk menikahkan kembali Para Pemohon dengan alasan karena Para Pemohon sudah menikah secara sirri dan sudah dikaruniai anak dari perkawinan sirri tersebut sehingga tidak perlu nikah ulang dan cukup mengajukan pengesahan nikah ke Pengadilan;
- Bahwa Para Pemohon pernah mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama tetapi tidak dapat diterima

karena perkawinan sirri Para Pemohon melanggar Undang-Undang mengenai batas minimal usia perkawinan;

- Bahwa dengan menikah kembali Para Pemohon diharapkan memiliki legalitas hukum sah menurut agama dan peraturan yang berlaku karena sampai saat ini status perkawinan Para Pemohon menjadi tidak jelas;

- Bahwa Para Pemohon sekarang sudah dewasa dan tetap beragama Islam;

- Bahwa Para Pemohon mengambil langkah menikah secara sirri karena pada saat itu Para Pemohon belum cukup umur dan sekarang ini Para Pemohon sudah cukup umur dimana para sudah berumur 20 tahun;

- Bahwa Para Pemohon merasa kesulitan untuk memperoleh kejelasan status perkawinannya karena tidak memiliki Akta Nikah yang berakibat kepada persoalan data kependudukan Para Pemohon;

- Bahwa akibat penolakan tersebut Para Pemohon belum menemukan solusi hukum dari pemasalahan yang Para Pemohon hadapi, sehingga satu-satunya cara bagi Para Pemohon adalah dengan mengulang pernikahan agar sah secara agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon agar menyampaikan ulang permohonan perkawinan Para Pemohon kepada KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan

permohonannya karena sudah beberapa kali mencoba mengajukan permohonan nikah di KUA tetapi ditolak;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon sudah dewasa dan cukup umur, berkehendak menikah ulang secara sah menurut agama dan peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi PPN KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo menolak menikahkan dengan alasan Para Pemohon sudah menikah secara sirri dan telah dikaruniai seorang anak dari perkawinan sirri tersebut sehingga harus mengajukan itsbat nikah atau dispensasi kawin karena pada saat perkawinan sirri dilakukan Para Pemohon belum cukup umur kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, pihak PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx telah dipanggil dengan surat Nomor W13-A24/0639/PAN/HK2.5/III/2024, tertanggal 14 Maret 2024, agar hadir di persidangan untuk didengar keterangannya mengenai alasan penolakan KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx untuk menikahkan kembali Para Pemohon, akan tetapi tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, telah bermaterai cukup dan di-*nazegelen* pos serta merupakan asli dan fotokopi dari akta otentik (P.1 sd P.4) maupun akta sepihak (P.5 dan P.6)) dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt *jo.* Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis berupa akta otentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan akta sepihak di atas dapat diterima di persidangan menjadi bukti yang saling melengkapi;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sudah menikah secara sirri pada 19 Desember 2021 dan bertempat tinggal di wilayah Kota Probolinggo;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikah ulang di KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, tetapi oleh PPN KUA Kec. Mayangan ditolak dengan alasan Para Pemohon sudah menikah secara sirri dan telah dikaruniai seorang anak dari perkawinan sirri tersebut sehingga harus mengajukan itsbat nikah atau dispensasi kawin karena pada saat perkawinan sirri dilakukan Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama tetapi tidak dapat diterima karena perkawinan sirri Para Pemohon melanggar Undang-Undang tentang batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon telah berusaha agar bisa disahkan perkawinannya atau bisa menikah ulang agar menjadi sah menurut agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi sampai saat ini belum berhasil;

Pertimbangan Petitum Pembatalan Penolakan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut petitum Para Pemohon sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkawinan sirri Para Pemohon dilakukan pada saat Para Pemohon belum cukup umur sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup,” dan tidak ternyata perkawinan sirri Para Pemohon dilakukan setelah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan, dengan demikian saat perkawinan sirri Para Pemohon dilaksanakan mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa melakukan perkawinan atau tidak melakukannya adalah pilihan, demikian juga Para Pemohon ketika tetap melakukan perkawinan sirri tanpa terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan adalah sebuah pilihan meskipun pilihan Para Pemohon melanggar undang-undang yang berlaku dan wajar apabila perkawinan sirri Para Pemohon tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dengan tidak dapat disahkannya perkawinan sirri Para Pemohon. Namun demikian perkawinan sirri Para Pemohon bukan semata-mata karena kesalahan mutlak

dari Para Pemohon karena peraturan perundang-undangan tidak memberikan celah bagi pelaku perkawinan di bawah umur termasuk Para Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Kawin karena permohonan Dispensasi Kawin harus diajukan oleh para orang tua/wali sedangkan tidak ternyata orang tua dari Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawain untuk Para Pemohon, dengan melihat kondisi tersebut Hakim merasa perlu mempertimbangkan iktikad baik Para Pemohon untuk memperbaiki dan menyelesaikan persoalan perkawinannya meskipun dengan cara melakukan perkawinan ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, hakim menyimpulkan bahwa Para Pemohon menghadapi kebuntuan hukum dalam mencari solusi yang benar dan tepat menurut agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Para pemohon berinisiatif untuk melakukan perkawinan ulang ke KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx tetapi ditolak dengan alasan Para pemohon sudah melakukan perkawinan secara sirri dan telah dikaruniai seorang anak dari perkawinan sirri tersebut, atas dasar hal tersebut Para Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penolakan perkawinan oleh KUA dan selanjutnya agar KUA menikahkan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa hakim perlu menetengahkan argumentum tentang perkawinan ulang yang dalam perkara *a quo* lebih kepada sebab karena tidak diakuinya perkawinan oleh sebagian masyarakat atau lembaga terkait akibat perkawinan tersebut melanggar ketentuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga diperlukan perkawinan ulang sebagaimana yang dikehendaki Para Pemohon. Dalam kasus yang lebih umum dan sering terjadi di tengah masyarakat dikenal dengan tajdid an-nikah yang meskipun secara spesifik berbeda dalam hal yang melatarbelakangi peristiwa yang terjadi di masyarakat secara umum dengan peristiwa yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tajdid an-nikah mempunyai arti dasar dan asal yang secara bahasa lebih mirip dengan *l'adah*, namun bisa berbeda ketika didefinisikan sebagai bentuk Takrar (pengulangan), Takrar dimaksudkan ketika

pengulangan sesuatu dilakukan secara berkali-kali, sedangkan *l'adah* adalah mengulang sesuatu sekali saja atau mengerjakan sebuah perbuatan sekali lagi dalam waktunya, jika ada waktu tertentu atau waktu lain. Sementara istilah Tajdid secara etimologi memperbaiki dan secara terminologi dimaksudkan memperbaiki atau mengulangi sebuah perbuatan seperti semula karena terbukti setelah itu tidak lengkap syarat atau rukun ataupun perbuatan tersebut belum batal atau sah, seperti tajdid wudhu yaitu memperbaiki wudhu, walaupun wudhu orang tersebut belum batal, tetapi untuk memperbanyak amalan ibadah wudhu dan kehati-hatian saja;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengulangan nikah dalam hal ini hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan *l'adah* atau lebih umum dengan Tajdid. Konsep dalam fiqh Islam, hukum pengulangan (*l'adah*) suatu perbuatan dikenal terbagi kepada 2 jenis:

1. Pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama; atau
2. Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama;

Sedangkan jika perbuatan tidak wajib dan pelaksanaannya benar, kemudian tiba-tiba ada kekurangan yang merusak perbuatan dimaksud, maka para fuqaha telah berbeda pendapat mengenai kewajiban pengulangannya, disebabkan perbedaan mereka dalam menganggap apakah keinginan dimulainya pelaksanaan sebuah perbuatan mengikat/diharuskan (*mulzam*) atau tidak (*ghairumulzam*). Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tersebut mengikat (*mulzam*) seperti Hanafiyyah dan Malikiyyah, maka mereka mewajibkan pengulangan (*l'adah*). Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tidak mengikat (*ghairumulzam*) seperti Syafi'iyyah dan Hanabilah, maka mereka tidak mewajibkan pengulangan (*l'adah*);

Menimbang, bahwa tajdid an-nikah terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau tajdidun nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut qaul shahih (pendapat yang benar) sebagaimana juga argumen Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani yang dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Hakim, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama tajdidun

nikah tidak merusak akad yang pertama atau akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*) atau berhati-hati (*al-ihthyath*). Menurut qaul lain (pendapat lain) akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi, sedangkan pandangan fiqih disebut tajdid nikah atau pembaruan nikah. Tajdid nikah itu hukumnya boleh, apabila bertujuan untuk menguatkan status pernikahan. Suatu hukum dari tajdidun nikah adalah boleh, karena mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak merusak pada akad yang pertama, termasuk dalam hal ini pengulangan tersebut dilakukan ketika perkawinan sebelumnya dilakukan secara sirri dan belum cukup usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi kasus yang secara spesifik berbeda / kasusitis tersebut, maka patokan yang akan dijadikan dasar Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah ukuran masalah mursalah. Masalah dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu suatu yang mendatangkan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Sesuatu baik apabila mengandung unsur manfaat dan dianggap tidak baik apabila dalam tindakan itu terdapat unsur mudarat, apabila kedua unsur tersebut ada dalam satu perbuatan maka yang dijadikan patokan adalah unsur yang terbanyak;

Menimbang, bahwa tajdid an-nikah atau nikah ulang dalam hukum positif tidak diatur secara konkrit. Namun, dijelaskan secara tersirat mengenai pernikahan yang sah secara hukum. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pada ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pernikahan ulang tidak perlu dilakukan apabila sudah sah menurut hukum, sedangkan dalam perkara *a quo* pernikahan Para Pemohon belum memiliki keabsahan dan tidak bisa disahkan karena suatu sebab melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pada saat yang bersamaan KUA menolak menikahkan kembali Para

Pemohon dengan alasan Para pemohon sudah melakukan perkawinan secara sirri sesuai agama yang dalam satu sisi dianggap tidak sah atau belum sah dan pada sisi lainnya dianggap telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan namun melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang tajdid an-nikah / pernikahan ulang dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Hakim menilai bahwa Para Pemohon berakal dan telah dewasa (baligh), muslim dan cukup umur berkehendak untuk menikah ulang yang merupakan hak setiap warga negara dan secara fiqih tidak ada larangan untuk melakukannya, permohonan perkawinan ulang tersebut dilakukan oleh dan untuk orang yang sama dan bukan akibat dari perceraian sebagai solusi kebuntuan hukum atas perkawinan yang sudah Para Pemohon lakukan sebelumnya, sehingga penolakan PPN KUA selaku pejabat yang berwenang untuk mencatat pernikahan Para Pemohon dengan alasan Para Pemohon sudah menikah secara sirri dan telah dikaruniai seorang anak dari pernikahan sirri tersebut adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara', Para Pemohon sudah beriktikad baik untuk memenuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan tidak mempersoalkan perkawinan sirri yang Para Pemohon lakukan sebelumnya, bilamana tidak dinikahkan kembali dikhawatirkan akan timbul keadaan yang semakin tidak jelas dan kesan absennya negara untuk memberikan perlindungan dan solusi hukum kepada warga negara, akibat lainnya bisa timbul persepsi negative berupa pembiaran terhadap para Pelaku pernikahan sirri yang sudah sadar hukum dalam memperoleh status kepastian perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berasalan karena jika mendasarkannya kepada hal yang bukan prinsip utama tentang perkawinan dan akan “terkesan” memperlebar persoalan jika yang dikhawatirkan adalah dampak dari nikah ulang terhadap hubungan dan kedudukan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri tersebut, sedangkan hukum sudah memberikan alternative perlindungan hukum bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan sirri melalui Instrumen lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap penolakan PPN KUA Kecamatan Mayangan untuk menikahkan Para Pemohon kurang tepat dan tidak beralaskan hukum, oleh karena itu surat Penolakan PPN KUA Kecamatan Mayangan Nomor B-020/Kua.13.26.01/Pw.01/03/2024, tanggal 6 Maret 2024 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga permohonan pembatalan penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Mayangan dari Para Pemohon dapat diterima untuk dikabulkan dan selanjutnya menunjuk KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau KUA lainnya yang ditunjuk Para Pemohon untuk menikahkan Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Para Pemohon, nomor 0602/SEK.W13-A24/HK2.5/III/2024 tanggal 06 Maret 2024, Para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Probolinggo tanggal 6 Maret 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Probolinggo Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, nomor: B-020/Kua.13.26.01/Pw.01/03/2024, tanggal 6 Maret 2024 tidak berkekuatan hukum;

3. Menunjuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau KUA lainnya yang ditunjuk Para Pemohon untuk menikahkan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Probolinggo Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1445 *Hijriyah*, oleh Mashudi, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 54/Pdt.G/2024/PA.Prob tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ricky Rizki Rahmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ricky Rizki Rahmawan, S.H.

Mashudi, S.Ag.

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh Panitera Pengadilan Agama Probolinggo,

Drs. Masyhudi, M.H.E.S.